

ในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วจำนวน ๑๖๒ คน นอกจากจะเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดไว้แล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายอันกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการสรรหาบุคลากรที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของบุคคลอันหมายถึงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง^{๑๒} ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังนั้นมติของ ก.อบต. ที่เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวาระที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล จึงชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมติของ ก.อบต. ที่เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวาระดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยมติของ ก.อบต. ดังกล่าว ประกอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติรับทราบมติของ ก.อบต. ดังกล่าว และแจ้งให้มติของ ก.อบต. ดังกล่าว และให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่มีชื่อพบจาก

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๙

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือมีมติใด ๆ ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาอันสมควร หรือการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได้

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแล้วแต่กรณี



ตำแหน่งโดยพลัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๕^{๑๔} ประกอบกับมาตรา ๒๕^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๕ การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

อำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในตำแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

มาตรา ๒๕ องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลร่วมกัน คณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน

(๒) นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น จำนวนแปดคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ กำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัด จะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าคน ดังนี้

(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้น คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหาร งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนสิบห้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนสิบห้าคน และให้บุคคลทั้งสามสิบคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง ให้เหลือเก้าคน

วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งในจังหวัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นำความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว



ตำแหน่งได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๓/๒๕๖๓)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายกรณีปกติ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ก.ค.ศ. เป็นการกำหนดขึ้นมาใช้โดยเฉพาะ ซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ เพื่อพิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพผู้ที่ประสงค์ขอย้าย เป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจของศึกษาธิการจังหวัด (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เดิม) จะออกคำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาได้ ก็ต่อเมื่อได้รับผลการประเมินศักยภาพของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายจากคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ อันถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการแต่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจในทางบริหารทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่พิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แม้อำนาจการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จะเป็นผู้เข้าร่วมพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายที่มีมติให้นาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. แล้วต่อมาได้เข้าร่วมพิจารณาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ที่มีมติอนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. อีกชั้นหนึ่งก็ตาม แต่การทำงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ต่างก็เป็นอิสระต่อกันในการพิจารณาทางปกครอง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนด

เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี



ประกอบกับการพิจารณาคุณสมบัติในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้าย กับ การพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นเพียงการดำเนินขั้นตอนการพิจารณา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๖ หรือเป็นการเตรียมการของเจ้าหน้าที่
ก่อนจัดให้มีคำสั่งทางปกครองในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น และไม่ปรากฏ
พฤติการณ์ของอนุกรรมการดังกล่าวในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่มี
สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีคำสั่งย้ายนาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ศ. ศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เดิม)
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ แจกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ให้ผู้มีความประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอย้าย
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. ซึ่งมีตำแหน่งว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม
เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว อีก ๒ ราย คือ นาย บ.
ผู้อำนวยการโรงเรียน ศ. และนาย ส. ผู้อำนวยการโรงเรียน ม. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบ
และตรวจสอบคุณสมบัติในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ หลังจากนั้น
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทาน ตรวจสอบความถูกต้องการประเมิน
ศักยภาพตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เมื่อผ่านการพิจารณาให้คะแนนในการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้ายแต่ละองค์ประกอบ การพิจารณากลั่นกรองและผ่านการตรวจทาน
ความถูกต้องของคณะกรรมการทั้ง ๓ ชุด ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ในการขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง



ผู้อำนวยการโรงเรียน ข. นาย บ. ได้รับคะแนนรวม ๗๖ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนรวม ๖๘ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำคำร้องขอย้ายของผู้ยื่นคำร้องทุกราย รวมถึงผู้ฟ้องคดีเสนอต่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ โดยที่ประชุมพิจารณาไม่มีมติอนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งย้ายนาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข. ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเห็นว่ามติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ และคำสั่งย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ที่อนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นการกำหนดขึ้นมาใช้โดยเฉพาะซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ เพื่อพิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพผู้ที่ประสงค์ขอย้าย เป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาได้ ก็ต่อเมื่อได้รับผลการประเมินศักยภาพของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายจากคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ อันถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบและตรวจสอบคุณสมบัติในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทาน ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เพื่อทำหน้าที่ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย และตรวจทาน ตรวจสอบการประเมินรายละเอียดตามองค์ประกอบตามเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา นั้น เป็นการแต่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจในทางบริหารทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว



ส่วนการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาผู้ขอย้ายกรณีปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบและตรวจสอบคุณสมบัติ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำผลคะแนนในแต่ละองค์ประกอบเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังกล่าว กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ได้นำคำร้องขอย้ายประจำปีของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารศึกษาส่งคำร้องขอย้ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ ราย รวมถึงผู้ฟ้องคดี มาประเมินศักยภาพ แล้วนำผลการพิจารณาการจัดเรียงลำดับตามผลคะแนนที่ได้ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการทั้งสองชุด และคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ให้คะแนนผู้ขอย้ายรายใดโดยมีอคติ การให้คะแนนประเมินศักยภาพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ หรือใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนประเมินผู้ขอย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ได้ดำเนินการจัดเรียงลำดับคะแนนการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ๕. ปรากฏว่านาย บ. ผู้อำนวยการโรงเรียน ศ. ได้คะแนนรวม ๗๖ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๑ ส่วนผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวม ๖๘ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปเสนอต่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ แล้วมีมติอนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ๕. ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดว่าการมีมติดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริต ดังนั้น มติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ รวม ๓ คน มาเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ นั้น เห็นว่า เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่พิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แม้อนุกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้เข้าร่วมพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ที่มีมติให้นาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ๕. แล้วต่อมาได้เข้าร่วมพิจารณาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ที่มีมติอนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่ง



ผู้อำนวยการโรงเรียน ๕. อีกชั้นหนึ่งก็ตาม แต่การทำงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ต่างก็เป็นอิสระต่อกันในการพิจารณาทางปกครอง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับการพิจารณาคุณสมบัติในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายกับการพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นเพียงการดำเนินขั้นตอนการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๖ หรือเป็นการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ก่อนจัดให้มีคำสั่งทางปกครองในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น และไม่ปรากฏพฤติการณ์ของอนุกรรมการดังกล่าวในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ว่า มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งย้ายนาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ๕. ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๔/๒๕๖๓)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

เมื่อพิจารณาจากกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดว่าให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีผู้ยื่นคำขอสมัครกลับเข้ารับราชการพิจารณา โดยคำนึงถึงอายุตัว อายุราชการ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานของผู้สมัครกลับเข้ารับราชการ เปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจผู้รับราชการในหน่วยงาน และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ดังนั้น การพิจารณาว่าจะสมควรบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการหรือไม่ จึงเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจที่จะพิจารณา โดยมุ่งเห็นวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจของ

^{๑๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้



ผู้บังคับบัญชาในกรณีนี้ย่อมต้องเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่บกพร่องและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุฒิหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้แต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๕๐ ปีแล้ว สุขภาพร่างกายและความแข็งแรงย่อมไม่อาจสู้ข้าราชการตำรวจที่มีวัยฉกรรจ์หรือมีอายุน้อยกว่าได้ ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีประสบการณ์ความชำนาญในด้านงานป้องกันและปราบปราม มีความรู้ทางภาษาและธรรมเนียมประเพณีของประเทศกัมพูชาก็ตาม แต่คุณลักษณะดังกล่าวมิใช่คุณลักษณะที่จำเป็นต่องานในหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ดังนั้น การกลับเข้ามารับราชการตำรวจจึงไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งดาบตำรวจ และเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ได้มีหนังสือขอลาออกจากราชการเพราะเมื่อชีวิตการรับราชการและจะไปประกอบอาชีพส่วนตัว โดยมีผลตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ที่ ๒๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอลากลับเข้ารับราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรดังกล่าว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.ศ. ๓ และหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ (นพต.) รุ่นที่ ๕๓ จากโรงเรียนตำรวจนครบาล ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุฒิหรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงอายุ ผู้ฟ้องคดีก็มีอายุ ๕๐ ปีแล้ว หากกลับเข้ามารับราชการตำรวจก็ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควร ประกอบกับขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอัตราเงินเดือนอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องสงวนไว้สำหรับการรองรับการสรรหาบุคคลตามแผนที่ได้จัดทำไว้ จึงมีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเสนอความเห็นดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และให้ส่งเรื่องคืนให้ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการแจ้งผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งระงับการดำเนินการไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีก่อนออกจากราชการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรระงับการดำเนินการไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ดังนั้น จึงให้ส่งเรื่องคืนให้ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทราบ และให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วแจ้งผลการพิจารณา



ทบทวนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า เห็นควรระงับการดำเนินการโดยพิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามการพิจารณาเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรระงับการดำเนินการตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพิจารณาความเห็นเสนอ ส่งเรื่องคืนให้ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการแจ้งเหตุผลในการไม่ขอรับบรรจุกลับเข้ารับราชการให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป หลังจากนั้น ตำรวจภูธรภาค ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์กรณีไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วมีบันทึกว่า เห็นควรยุติเรื่องขอความเป็นธรรมของผู้ฟ้องคดี โดยพิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ซึ่งอยู่ในหลักการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ระงับการดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาสั่งการแต่อย่างใด และตำรวจภูธรภาค ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับกลับเข้ารับราชการตำรวจเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการตำรวจ นั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้แต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจผู้รับราชการในหน่วยงาน โดยคำนึงถึงอายุและสุขภาพร่างกายตามวัยแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๕๐ ปีแล้ว สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรงย่อมไม่อาจสู้ข้าราชการตำรวจที่มีวัยฉกรรจ์หรือมีอายุน้อยกว่าได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีประสบการณ์ความชำนาญในตำแหน่งป้องกันและปราบปราม มีความรู้ทางภาษา และธรรมเนียมประเพณีของประเทศกัมพูชาก็ตาม แต่คุณลักษณะดังกล่าวมิใช่คุณลักษณะที่จำเป็นต่องานในหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ดังนั้น การกลับเข้ามารับราชการตำรวจจึงไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควร แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒^{๑๗}

^{๑๗} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องมีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
- (๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติดูหมิ่นหรือบกร่องในศีลธรรมอันดี
- (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย



ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓๓/๑๕๒๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการตำรวจที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการว่า ให้พิจารณาโดยเคร่งครัดเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถของผู้สมัคร ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะใช้รองรับการดำเนินการ รวมทั้งสถานภาพกำลังพลของหน่วย และให้เสนอ

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

(๙) ในกรณีที่ผู้ชาย

(ก) ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว

(ข) ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตร ในกรณีที่หญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร

(๑๐) มีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ในกรณีมีการเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ให้นับอายุสามสิบห้าปีบริบูรณ์ถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้นผู้สมัครกลับเข้ารับราชการ หรือโอนมารับราชการตำรวจ

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีสายตาดัดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)

(๑๒) ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

(๑๓) ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไข้ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

(๑๔) ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจตามบัญชีแนบท้าย

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๒) หรือข้อ ๒ (๔) ก.ตร. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๕) หรือข้อ ๒ (๖) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๗) ถ้าผู้นั้นออกจากราชการเกินสามปีแล้ว และมีใช้กรณีออกจากราชการหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ ก.ตร. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ มติ ก.ตร. ในการประชุมยกเว้นเช่นนี้ต้องเป็นเอกฉันท์ การลงมติให้กระทำโดยลับ

ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องรับสมัครบุคคลที่มีอายุเกินสามสิบห้าปีขึ้นไป ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็น เป็นราย ๆ ไป

ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) ถ้าเป็นการรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะ หรือต้องใช้ความรู้ความชำนาญในทางวิชาการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการแพทย์ นักดนตรี ช่าง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด และอื่น ๆ ก็ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ หากเห็นว่าขาดคุณสมบัตินั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นราย ๆ ไป

ถ้าเป็นการรับสมัครเพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจให้ยกเว้นการขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๙) (ข) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ให้เป็นกรณีพิเศษทุกรายไป



ได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษนั้น ๆ เช่น ผู้มีวุฒิทางแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบิน การตรวจพิสูจน์ และเก็บกู้วัตถุระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากไม่บรรจุผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว จะทำให้ราชการของหน่วยงานนั้นเสียหายเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้แต่อย่างใด หากบรรจุ กลับเข้ารับราชการตำรวจก็ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการได้เท่าที่ควร จึงอยู่ในหลักการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ระงับการดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอสำนักงานตำรวจ แห่งชาติสั่งการ อีกทั้ง ในระหว่างรับราชการนั้นผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัย ข้อหาไม่สนใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการและเอาเวลาราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว และกระด้างกระเดื่อง ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษกักขัง ๗ วัน และข้อหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยต้องหาคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งต่อมา ได้ถอนคำร้องทุกข์ไปจึงยุติเรื่องทางวินัยอย่างร้ายแรง และลงโทษกักขัง ๕ วัน จนกระทั่งผู้ฟ้องคดี ลาออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ จึงชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๕๐/๒๕๖๒)

๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑ รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดดัชนีชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ก็เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้รับการประเมิน ได้ปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน อันจะเป็นการบ่งชี้ถึงความสำเร็จของงาน ตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ส่วนการแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล ก็เพื่อให้ผู้รับการประเมินได้มีโอกาสโต้แย้ง ผลการประเมินดังกล่าว เมื่อคดีนี้ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ทำข้อตกลงกับผู้รับการประเมิน ตั้งแต่เริ่มรอบการประเมิน แต่ผู้รับการประเมินได้ลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานโดยไม่ได้โต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับตัวชี้วัดว่าไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้รับ การประเมินได้ปฏิบัติในรอบการประเมินดังกล่าว อีกทั้ง ตัวชี้วัดข้างต้นก็เป็นตัวชี้วัด



เดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบที่ผ่านมา ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้บุคลากรในส่วนงานรวมทั้งผู้รับการประเมินทราบแล้ว จึงเท่ากับว่าผู้รับการประเมินได้รับทราบและยอมรับงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานแล้ว ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ทำข้อตกลงกับผู้รับการประเมินตั้งแต่เริ่มรอบการประเมิน แม้จะถือเป็นข้อบกพร่องในขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินต้องเสียไป กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในรอบการประเมินนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้

สำหรับการแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ก็เพื่อให้การบริหารราชการของหน่วยงานราชการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใด ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รับการประเมินที่จะต้องแสวงหาความรู้หรือพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่รับผิดชอบ โดยไม่อาจกล่าวอ้างว่าได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน ส่วนปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุ ก็มีสาเหตุที่จะยกขึ้นอ้างเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือได้รับสิทธิพิเศษในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากกว่าผู้ปฏิบัติงานอื่น ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ ได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๒ เช่นเดียวกับข้าราชการรายอื่นที่ได้รับผลการประเมินในระดับเดียวกัน กรณีจึงถือเป็นการใช้ดุลพินิจประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักข้อมูลธุรกิจ สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๒ (๗๔ คะแนน) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสำนักข้อมูลธุรกิจและของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการเลื่อนเงินเดือนต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แล้ว แต่ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาดำเนินการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และได้แจ้งเวียนประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระบบเปิดที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมินต้องแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน อันเป็นการดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่เคยทำข้อตกลงกับผู้ประเมินแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในส่วนของปริมาณผลงานที่ขาดหายไปในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีไปทำกายภาพบำบัด ก็ไม่น่าจะถึงขนาดที่ทำให้ระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำมากจนเกินไป เพราะปริมาณผลงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ของงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนต่ำเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยใช้ผลการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาประกอบการพิจารณา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การกำหนดให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร่วมกับการกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ก็เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน อันจะเป็นการบ่งชี้ถึงความสำเร็จของงาน ตลอดจนพฤติกรรม การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ส่วนการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล ก็เพื่อให้ผู้รับการประเมินได้มีโอกาสโต้แย้งผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งในคดีนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้างต้นจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล



การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชาตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักข้อมูลธุรกิจ โดยในส่วนของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานรวม ๓ ตัวชี้วัด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยไม่ได้โต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับตัวชี้วัดดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติในรอบการประเมินนี้ อีกทั้ง ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งผู้อำนวยการส่วนบริการตรวจค้นและรับรองเอกสาร (ปัจจุบันคือ ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ) ได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้บุคลากรในส่วนงานรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและยอมรับงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานแล้ว และเมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ องค์กรประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนร้อยละ ๗๔ องค์กรประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนร้อยละ ๕๗.๒ รวมผลการประเมินทั้งสองส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนร้อยละ ๖๕.๙๖ อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับผลการประเมิน และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินแล้ว แต่ได้คัดค้านผลการประเมิน และได้มีหนังสือคัดค้านการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยไม่ได้โต้แย้งตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจไม่ได้ทำข้อตกลงกับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เริ่มรอบการประเมิน แม้จะถือเป็นข้อบกพร่องในขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดีต้องเสียไป และไม่อาจรับฟังได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจไม่แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำการนั้น

สำหรับประเด็นว่าการที่ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี ในระดับพอใช้ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ นั้น โดยที่การแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการหรือบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการก็เพื่อให้การบริหารราชการของหน่วยงานราชการนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานฝ่ายหนึ่งสี่รับรองสำนักข้อมูลธุรกิจ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องแสวงหาความรู้หรือพัฒนาทักษะ



ของตนเองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่รับผิดชอบ ส่วนปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้ต้องใช้เวลาบางช่วงไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล รวมทั้งต้องเข้ารับการผ่าตัด และติดเชื้อมีต้องลาป่วยเป็นเวลา ๒๕ วัน ทำให้ไม่มีผลงานในช่วงเวลาดังกล่าว ก็มีสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นอ้างเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือได้รับสิทธิพิเศษในการประเมินผล การปฏิบัติราชการมากกว่าผู้ปฏิบัติงานอื่น และเมื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนร้อยละ ๖๘.๙๖ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับพอใช้ ได้เลื่อนร้อยละ ๒ เช่นเดียวกับข้าราชการในสังกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมจำนวน ๓๔ คน กรณีจึงถือได้ว่าผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ ใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖๑๒ บาท ตามหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นไปตามมาตรา ๗๔^{๑๘} และมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๖๘/๒๕๖๒)

๕.๒ กรณีไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและความอุตสาหะ ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญนำมาใช้ในการประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดี เป็นข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำที่เกิดขึ้นและมีอยู่แล้วในขณะที่มีการประเมิน ซึ่งลำพังเพียงแต่มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนตามข้อ ๒๐๘ (๑) ของประกาศ

^{๑๘-๑๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๗๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บำเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นคำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้

มาตรา ๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด



คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ แล้ว แม้ในเวลาต่อมาจะได้มีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนอันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ตามข้อ ๒๐๘ (๒) ของประกาศเดียวกัน กรณีจึงมิใช่การนำข้อเท็จจริงใหม่ หรือมีการตั้งข้อหาขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ๐ ขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลั่นกรอง ผลการประเมิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แล้วมีมติไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ประกาศดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐ ขั้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐๕^{๒๐} ประกอบกับข้อ ๓๐๐^{๒๑} และข้อ ๓๐๑^{๒๒} ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ อีกทั้งเป็นการพิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า ในครั้งปีที่แล้วมาผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี

^{๒๐-๒๒} ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕

ข้อ ๒๐๕ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ.จ. กำหนดในหมวด ๑๒

ข้อ ๓๐๐ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจำปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- (๒) การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบัติงาน
- (๓) การแต่งตั้งข้าราชการ
- (๔) การให้ออกจากราชการ
- (๕) การให้รางวัลสูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ

ข้อ ๓๐๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (๑) ปริมาณงาน
- (๒) คุณภาพของผลงาน
- (๓) ความทันเวลา
- (๔) ผลลัพธ์ ประโยชน์การนำไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
- (๕) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน

ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (๑) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
- (๒) การรักษาวินัย
- (๓) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ทั้งนี้ โดยกำหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

สำหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใช้ตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้



หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญผู้บังคับบัญชา จึงพิจารณาประเมินแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๒๐๘ (๑)^{๒๓} ประกอบกับข้อ ๒๑๐^{๒๔} ของประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงและ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่นำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานก็เป็นข้อเท็จจริง และพฤติการณ์การกระทำที่ได้เกิดขึ้นและมีอยู่แล้วในขณะที่มีการประเมิน และจากพฤติการณ์ ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนี้เอง ในเวลาต่อมาปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบวินัยผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง เนื่องจากมีพฤติการณ์ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้า ของทางราชการ ไม่เอาใจใส่ ระวังระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม ของทางราชการ และมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน แต่เมื่อเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน อันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ตามข้อ ๒๐๘ (๒) ของประกาศเดียวกัน ดังนั้น ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่นำมาใช้ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ จึงมิใช่การนำข้อเท็จจริงใหม่หรือมีการ ตั้งข้อหาขึ้นมาใหม่ในภายหลังแต่อย่างใด และแม้ในขณะที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

^{๒๓-๒๔} ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๐๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้นในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๕ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๒๐๘ และข้อ ๒๐๙ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการ ตามข้อ ๒๐๕ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติงานเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย



อำนาจเจริญได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดียังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาก็ตาม ลำพังเพียงแต่ มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๒๐๘ (๑) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติ เห็นชอบตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายผู้ฟ้องคดีตามที่ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ประเมินให้คะแนนไว้ และตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่มีมติ เห็นชอบตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ที่ ๒๖๑/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แก่ผู้ฟ้องคดี ๐ ขึ้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๖๒)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

๖.๑ อำนาจในการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ของข้าราชการ

การที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ไม่ส่งผลงาน ทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลับคืนให้ผู้ฟ้องคดีทันทีหลังจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เนื่องจากผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการตรวจสอบการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.๒/๑) ของผู้ฟ้องคดี เมื่อการตรวจสอบดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ หนึ่งเดือนเศษ ซึ่งถือว่าอยู่ในระยะเวลาอันสมควร และเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้รับแจ้งผลการพิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดีจากสำนักงาน



ก.ค.ศ. ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงผลงานภายใน ๖ เดือน จึงมีอาจถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) ขณะดำรงตำแหน่งครูชำนาญการปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมิหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดยรวบรวมผลงานการปฏิบัติราชการขณะช่วยราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านฝั่มหมื่น และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่มหมื่นได้รับรองผลการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำผลงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาเป็นผู้ลงนามในหนังสือนำเสนอผลงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ต่อมา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กลับไม่ส่งผลงานคืนให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อปรับปรุงผลงาน แต่เก็บผลงานของผู้ฟ้องคดีไว้โดยไม่มีอำนาจ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนวิทยฐานะล่าช้ากว่าบุคคลอื่น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอมิและเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ต่อมา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงานทางวิชาการซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๔ วรรคสองกำหนดว่า ผู้ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษจะต้องปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติ แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา จึงเห็นว่า เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ที่จะต้องจัดส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ฟ้องคดีได้ทำการปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ แจ้งมติ

